

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 출자증권 공매 활성화를 위한 적극적인 업무추진으로
공공부문 채권 신속 징수 기여
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부 조세정리팀은 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 채납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

채납 법인이 소유권을 갖는 출자증권을 공매할 경우 최우선 변제권이 있는 근로복지공단의 임금채권 배분요구가 과다하여 위임기관에 배분 충당할 채납세액이 없어 공매가 빈번히 취소됨에 따라

출자증권을 압류한 위임기관의 불만 뿐만 아니라 근로복지공단 역시 대위변제금을 회수할 수 없다는 문제가 발생되고 있었다.

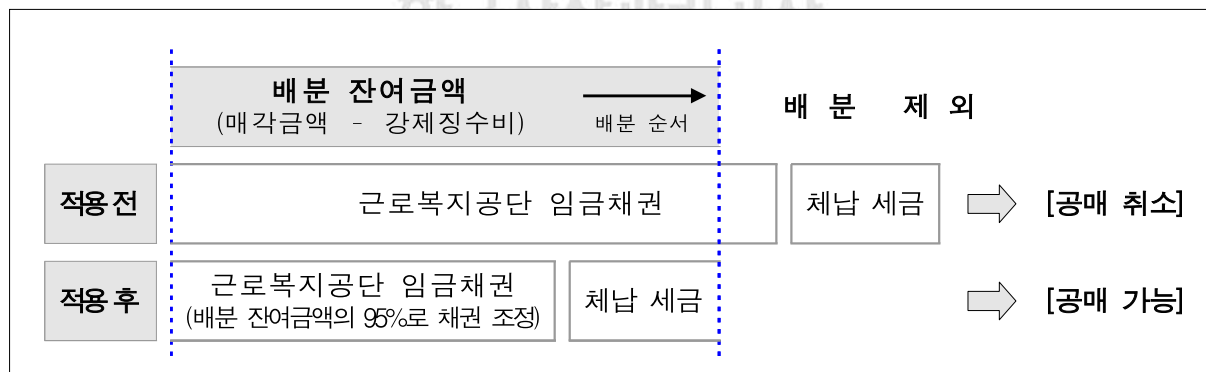
이에 위 팀은 출자증권 공매와 관련하여 이러한 문제를 해결하고 출자증권 공매를 활성화하기 위한 구조적인 개선방안을 모색하였다.

(1) 출자증권 공매 배분요구 관련 협의

우선 근로복지공단이 지방세 체납차량에 대한 배분요구 시 '채권 조정 단서'를 명시하여 임금채권이 과다하더라도 차량 공매가 중단되지 않도록 전국 지방자치단체의 장과 협의한 사실을 확인하였고, 채권 조정 단서를 대구경북지역본부가 공매하는 출자증권 대상으로 확대 적용할 수 있도록 2022년 4월 근로복지공단과 협의⁵⁶⁾ 완료하였다.

이를 통해 [그림 4]와 같이 매각대금에서 강제징수비를 공제한 배분 잔여금액이 근로복지공단의 배분요구 금액에 미달할 경우 배분 잔여금액에서 5%를 공제한 금액만 배분요구하도록 함으로써 임금채권이 과다하더라도 체납세액을 충당할 최소한의 배분금을 보장하여 공매 취소를 방지할 수 있도록 하였다.

[그림 4] 채권 조정 단서 적용 시 배분 방식



(2) 출자증권 수입 활성화 노력

또한, 근로복지공단과 협의한 내용을 바탕으로 경산세무서 등 14개 위임기관에 근로복지공단의 채권 조정 단서 시행을 안내하였고, 최근

56) 「출자증권 공매 배분요구 관련 업무 협조 요청(대구경북지역본부-58017, 2022.04.14.)」

5년간 근로복지공단의 선순위 임금채권 과다로 공매 해제된 출자증권 46건(추산가액 약 8.9억원 규모)에 대한 공매 재의뢰를 요청⁵⁷⁾하였고

그 중 9건을 재의뢰 받아 7건은 매각완료 하였으며 2건은 현재 공매 진행 중에 있다.

다. 실적 또는 성과

위와 같은 출자증권 공매 활성화 노력을 통해 [표 11]과 같이 근로복지공단 임금채권이 과다하여 당초 공매 불가능했던 출자증권 16건(공매 재의뢰 건 9건 포함)을 정상적으로 공매 진행하였고

이 중 매각 완료 된 14건⁵⁸⁾으로 회수가 어려웠던 근로복지공단의 임금채권 대위변제금 347백만 원과 체납세액 17백만 원에 배분하는 등 공공부문 채권을 신속하게 징수하는 성과를 달성하는 등

위 팀은 타 기관과의 적극적인 업무협의로 출자증권 공매의 구조적 문제점을 개선하고, 공매 불가능한 사유가 해소되자 과거 공매 해제된 출자증권을 수임받기 위해 노력하는 등 적극적인 업무 추진으로 출자증권 공매를 활성화하였으며

근로복지공단의 임금채권이 과다한 경우에도 공매를 계속 진행할 수 있는 여건을 조성함으로써 공공부문 채권의 신속 징수와 압류재산 매각수수료 수익 기반 강화에 기여하였다.

57) 「근로복지공단의 ‘채권 조정 단서’ 시행에 따른 출자증권 공매 의뢰 요청」(대구경북지역본부-94841, 2022.05.30.)

58) 2022년 매각된 출자증권(10월 말 기준 55건) 중 24%(13건)가 당초 공매 불가능했으나, 채권 조정 단서 적용으로 매각 완료됨

[표 11] 채권 조정 단서를 적용하여 공매 진행한 출자증권 명세

(2022. 10. 31. 기준, 단위 : 천 원)

구분	채납자	물건 상태	공매 예정가격	임금채권 배분요구	매각금액	위임기관 배분금액	근로복지공단 배분금액
합 계			382,745	1,072,114	377,388	17,449	347,002
1	“기재 생략”	매각	53,316	66,592	52,521	2,544	48,344
2		매각	10,349	81,639	10,168	492	9,341
3		매각	2,823	182,135	2,542	109	2,071
4		매각	941	131,032	877	25	469
5		매각	10,663	131,478	10,505	506	9,613
6		매각	4,570	19,000	4,495	207	3,943
7		매각	20,699	19,449	20,361	210	19,449
8		매각	24,462	25,349	24,112	1,167	22,169
9		매각	85,473	92,322	84,567	4,100	77,906
10		매각	113,908	113,615	112,510	5,454	103,635
11		매각	17,886	40,260	17,615	853	16,202
12		매각	2,824	21,453	2,739	116	2,212
13		매각	34,831	147,790	34,376	1,666	31,648
14		공고					
15		수임					
16		수임					

* 공매 재의뢰 건

** 매각 후 배분계산서(안) 작성 전(9번~13번) 단계의 경우, 배분예상금액으로 기재

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 적극적인 업무수행을 통하여 출자증권 공매 활성화 및 이로 인한 공공부문 채권 신속 징수에 기여한 조세 정리팀을 격려하고 해당내용을 전 부점에 전파하기 바랍니다.(통보)